

מסורת הש"ס

(א) גיטין נד, טז (ב) פסחים טז, א (ג) שם פ: יומא ז. מנחות כה: וזכרים מה. גיטין נד, ד (ד) פסחים טז: לעיל מ. [יומא סח:]. (ה) [בבבא ז. משני רב נתנן כי קפני הלץ מרנא אדמיחזי ואי בעית אימא כי ע"ש ורשומי במהרש"א ביומא ז. חוס' גד"ה שנטמא בין בשוגג כי ודע דנתר פרק האשה רבה כמנו אהך ברייתא דהלץ כ"ו].

גליון הש"ס

גמ' א"ל שב ואל תעשה שאני. ע"י סוטה ח ע"ה מוס' ד"ה ר"ה תרומה שםאח ב"י דלא חלק הבתוב ב"י. ע"י חולין קיג ע"ב וז"ע וע"י רש"י בכורות יב ע"ב ד"ה תלה טמאה ויש ליבש קנת על פי דברי ה"ש פ"א מ"ג דפרה דמתני דהתם פליג אההיא דחולין ה"ל וז"ע:

הגהות הב"ב

(א) רש"י ד"ה כל דכו וכו' טמאים סמ' ואח"כ מ"ה והא הבא: (ב) מ"ה קנסו וכו' שלומי חולין טוהרים:

הגהות מוהר"ב ריגבבורג

[א] רש"י ד"ה תרומה טמאה לא חייל לגביה וכו' וכן טמא קאי עלה במיתה. י"ב ג"ע דבחולין קיג ע"ב אמר שמואל דלינה טמא וכו"פ הרמב"ם פ"ו מה' תרומות הלכה א וכן דמי שזב ששחינו בעל בני יעקב בדיהת רמב"ם שם. ועי' שם מחנה שולחן ועי'ן ספר מעין החכמה דף קיח גד"ה גיור ויקב וכו' ועי'ה"ש כנה"ד וי"ל דכרי רש"י דהכל לפירוש בתרומה שלא היה טמאה קודם שנטמא הכהן ולא שפיר הוא במיתה ובמירון בתרא דמוס' בחולין דף קא ע"א ד"ה בנטמא הגוף וכו' חוה בבור ודיוק':

מוסף רש"י

אכל תרומה. בשוגג ואפילו טמאה. מושלם חולין טוהרים. ולקמן פיר' אמאי משלם טוהרים. האוכל תרומה שוגג אינו משלם מעות אלא בטמא ואינו משלם תרומה אלא חולין מתוקנין ועל ידי השלמות הן נעשין תרומה שנאמר (ויקרא כב) ונתן לכהן את הקדש, על ידי נתינתו נעשו קודש, אלמא דבר הראוי לחול עליו שם תרומה בעיני ולא מעות, אבל האוכלה מיד משלם מעות (גיטין ד). בשוגג. אם בשוגג שילם שלא היה יודע שהן טמאין, תשלומיו

תשלומיו, ופטור כאלו הן נעשין תרומה טמאה כמה שאכל במזיד אין תשלומיו תשלומין. ולקמן פיר' אמאי (שם). אחד זה ואחד זה. שוגג ומזיד, תשלומיו תשלומין. וכן נעשין תרומה וממון כהן ואם קדש כהן אשה מקודשת, וחזור ומשלם חולין טהורין. משום קנס ואינן נעשין תרומה (שם). והריגין בה במזיד אין תשלומיו תשלומין. אמאי קנסת ליה אמוד דמי תשלומין, הא לא הויד בתשלומין גרועין, דאכל מיניה. תרומה טמאה דלא מני למיכל בימי טומאה, דהאוכל תרומה בטומאת הגוף במיתה ואפילו היא טמאה, וקממשלם ליה. חולין טמאים דחויו ליה בימי טומאה ואשכ"ח דקוף סוף הן נעשין תרומה ולא חזו ליה דהא טמאה היא, מיחו חולין טמאין לשלומי ולא ידע דהם נעשין תרומה (שם). ואמרי לה כדרי. שם חכם (שם תפס). משלם כל דהו. כל שהוא חולין בין טהורין בין טמאין (שם ד). בשוגג תשלומיו תשלומין. דהא אוכל תרומה שוגג לפי מדה משלם ולא לפי דמים, ואשכ"ח דהן טמאה גרעמא מההיא דאכל, תשלומין הן מדאורייתא ורענן נמי לא קנסוהו הוילע ושגג בתשלומין. במזיד. שדע שטמאין הן, אין תשלומיו תשלומין. דקנסוהו רענן שמתקין להם הפסיד כהן (שם). הרצאה. קרנן לנעלים דמלגה קיין (פסחים סח) דהיין מרנא ומתיר בשר כאלילא (גיטין ד). במזיד לא הורציה. להיות בשר קרנן נאכל לכהנים דקנסא הוא, אכל בעלים מתכפרו, דיוון דמדאורייתא מלרי נמי אמוד לא מנו רענן למימר ליה זיל אייתי חולין לעשרה (פסחים סח) וכן זריקת מויד איקריא דרענן הוא, דמדאורייתא זורק לכתחילה דהיין מלגה (גיטין ד). על מה הציץ מרצה. דכתיב ושא אהרן את עון הקדשים, שיטלו לנעלים (יומא א.). על הדם ועל הבשר ועל החלב. קין שנטמא הדם בין שנטמא הנבשר הציץ מלגה, ולא שיהא בשר טמא נאכל, דאין ציץ מטהר ודוחה לא קודש דיהבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל, אלא לרי' יהושע אינטרין דאמר כביד לולין (פסחים עו). אם אין בשר אין דם, וקאמר הכא הי"מ כשינא בשר חוץ לנחלתו שאין ציץ מלגה על היונא או שאכר באשר, אכל טמא בשר קודש וזיקת דם מלגה עליו להמיר דם לזריקה (פסחים סח). בין בשוגג בין במזיד. והאי דמני לעיל בשוגג הורנא לא הורנא, כביד לולין (שם פ:). פליגי בה אמוראי, חד אמר טומאתו בין בשוגג בין במזיד אכל וזיקתו אכל במזיד לא, וחד אמר איפסא (שם סח). בין באונס בין ברצון. מויד ורעון אחד הוא אכל גבי שוגג שייך מויד וגבי אונס מרי מילי עניהו (שם). שוגג. קסבור אין קרנות מקבלין טומאה, אונס שנטמא בעל כרחו, אכל מויד ורעון אחד מילתא היא, אלא אידי דמני אונס מני רעון (מנחות כה). בין ביחיד. תקבין יחיד (פסחים שם). ואכלו אותם. את הקדשים, אשר כופר בהם. כי הכי דמתיר כפרה שלמה (לעיר ז). כנס כפרה גבי אכילה למימרא דאף כביד לא תעשה שאני. דכל דבר שאמנו קי"ב שז ולא תעשה עשה וז שבתורה ורעו טעם לדבריהם, אין זה עוקר

האשה רבה פרק עשירי יבמות

אכל טרומה. בשוגג: משלם חולין טהורים. דכתיב (ויקרא כב) ונתן

לכהן את הקדש דבר הראוי להיות קדש בפרק כל שעה (פסחים לב):

בשוגג תשלומיו תשלומין. אם בשוגג שילם טמאים כסבור טהורים הם:

במזיד אין תשלומיו תשלומין. דקנסינן ליה: **תנא עליו זכרה כו'.**

ואוכלת בגינא תרומה בתרומה דרבנן ת"ש (אכל תרומה טמאה משלם חולין טהורים שילם חולין טמאים סומכום אומר משום ר' מאיר בשוגג תשלומיו תשלומין במזיד אין תשלומיו תשלומין וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה תשלומיו תשלומין וחזור ומשלם חולין טהורין והריגין בה במזיד אין תשלומיו תשלומיו דלא קחזי ליה בימי טומאתו וקא משלם מידי דקחזי ליה בימי טומאתו ואמר רבא ואמרי לה כדרי חסורי מיחסרא והכי קתני *אכל תרומה טמאה משלם כל דהו אכל תרומה טהורה משלם חולין טהורין שילם חולין טמאים סומכום אומר משום ר' מאיר בשוגג תשלומיו תשלומין במזיד אין תשלומיו תשלומין וחכ"א יבין בשוגג בין במזיד תשלומיו תשלומין וחזור ומשלם חולין טהורין והא הכא דמדאורייתא תשלומי מעליא הוי דאי מקדש בהו כהן אשה תפסו לה קידושי ואמור רבנן אין תשלומיו תשלומין וקשרינן אשת איש לעלמא מאי אין תשלומיו תשלומין דקאמר רבי מאיר דבעי למיהדר שלומי חולין טהורין אי הכי סומכום היינו רבנן אמר רב אחא בריה דרב איקא קנסו שוגג אטו מויד איכא בינייהו תא שמע ^(א)דם שנטמא וזרקו בשוגג הורציה במזיד לא הורציה והא הכא דמדאורייתא ארצויי מרצה דתניא ^(א)על מזה הציץ מרצה על הדם ועל הבשר ועל החלב שננטמא בין בשוגג בין במזיד בין ברצון בין ביחיד בין בציבור ואמרי רבנן לא הורציה וקא הדר מעייל חולין לעזרה אמר רבי יוסי בר חנינא מאי לא הורציה דקאמר ילהתיר בשר באכילה אבל בעלים נתכפרו בו סוף סוף קמותעקרא אכילת בשר וכתיב י^(א)אכלו אתם אשר נתר בהם מלכוד ^(ד)שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים *א"ל שב ואל תעשה שאני אמר

סובין יכול לשלם תשלומין אין נעשין קדש אלא נראה לרי' דשוגג ומזיד אתשלומין קאי כדפירש בקוטרס וההיא דקאמר והוינן בה במזיד אין תשלומיו תשלומין תנא עליו זכרה כו' אשכ"ח דמי משלם חולין טמאים נעשין תרומה טמאה מכל מקום תנא עליו זכרה דנפסד הוא כשמשלם יותר ממנה שהפסיד לכהן: **הסורי מיחסרא בו'.** אכל תרומה טהורה בו'. ואש"ת אי לפי דמים משלם כשמשלם כהן חולין טמאין אמאי תשלומיו תשלומין והלא הן נעשין תרומה טמאה ואינם שוים בתרומה טהורה שאכל ויש לומר דמשלם חולין טמאים כל כך דכשנעשין תרומה טמאה יהיו שוים להסקה כתרומה טהורה שאכל ומכל מקום קנסינן ליה כשמשלם במזיד אשכ"ח דמי כדמי תרומה משום דמשלם מידי דלא קפין עליה זכינא: **אזיל בהן ומקדש אשה בו'.** ואש"ת ולמה אינו מדקדק דמדאורייתא תשלומיו תשלומין ונעשית תרומה וקאמרי רבנן דאינן תשלומין והוי חולין ושריין לזרים ואמר רי"י דהוה מני למימר דאין תשלומיו תשלומין דקאמר היינו לגבי הא דהדרי למריהו ולעולם תרומה הוו ואש"ת ומאי מדקדק מקידושין דלמא היינו משום דהפקר ז"ד היה הפקר כדאמר לעיל (דף פט:). ואמר רי"י דהכא אין שייך לומר כן דמה פשע כהן שיש לנו להפקיר ממנו: **והא הכא דמדאורייתא ארצויי מרצה דתנן על מזה הציץ מרצה בו'.** תימה דנחקומן רבה (מנחות כה): ובכידל לולין (פסחים פ: ושם) פריך להו אהדדי ומשני רבינא ורב שילא חזר אמר טומאה בין בשוגג בין במזיד זריקתו שוגג הורנא הורנא לא הורנא וחד אמר איפסא והכא משמע דחדא מתנימין איירי מדאורייתא וחדא מדרבנן ואומר רי"י דהתם לא מני לשנויי דבין דקתני בין בשוגג בין בשוגג היינו מדאורייתא אכל מרענן במזיד לא הורנא כמשמע וידן דקתני סתמא דפסק הלכה אחא לאשמועינן דבין בשוגג בין במזיד מרנא אפילו מדרבנן והכא מוכח נמי שפיר דמאחר דקתני דאיך מרנא בין בשוגג בין בשוגג בין אזוריקה למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה מדאורייתא ליכא לפלוגי ומרנא בתרייהו בין בשוגג בין במזיד וגרנא לרי"י דבהא סברא פליגי דמר סבר דבטומאה איכא למיקנס טפי במזיד דהוי אתחלתא דפסולה ולא עבד נמי מזוה בשעה שנטמא ומר סבר בזריקה שייך למיקנס טפי שמקריב דבר טמא לגבזה ויילא מילתא טפי:

ועל הבשר. למאן דאמר (פסחים עו). יש דם אשכ"ח פ' שאין בשר נפקא מינה במה שהיין מרנא על הבשר דמשוי ליה כי טהור למיקבעי' בפיגול ולנאפוקיה מידי מעילה כדמפרש בפ' כיצד לולין (שם עה. ושם) אכל להמיר בשר באכילה לא מהני ריזוי קיץ כדמוכח התם: **בין ביחיד בין בצבור.** כמאן דאמר טומאה דחויא בציבור (אלא) ^(א)למאן דאמר הותרה בציבור לא בעי קיץ לרזוי כדמוכח בכידל לולין (שם):

צ.

לכהן גדול דהתם רבנן הוא דקנסוה דלא יפר אכל אלמנה לכהן גדול כי הכי דלא קנסוה בכתובתה דהא יש לה כתובה כדאמר לעיל (דף פה). ה"נ לא קנסוה בהפרת נדריה:

ואוכלת בגינא תרומה בתרומה דרבנן. ולא בעי לאוקומי אפי' בתרומה דאורייתא ומשום דקטן אוכל נצילות הוא דהא בעינא היא בפ' טרס (לקמן קיג: וקיד. ושם) אי בית דין מווינן לה הפרישו או לא ולא אישטיא ועוד דלכולת בגינא ששמע דאפי' כי גדלה אוכלת מכח זה אשכ"ח שערדין לא בעל:

אכל תרומה טמאה משלם בו'.

בתרומה לא שייך לפטורי משום דקס ליה דזרצה מיניה אפילו לאצי דאית ליה (בכתובות דף ל:). אליבא דרי' נחוניא בן הקנה דלפילו במיתה צדי שמים הוא עושה כמיתה צדי אדם לתשלומין דשאני תרומה דגלי קרא דהדיא ויסקף חמישימו עליו ועוד א"ר יתכן דתשלומין דתרומה לכפרה קאמו ולא שייך קס ליה דזרצה מיניה כדאמר במסכת תרומות (פ"ז משנה ד) שאפי' לאסוף רלס הכהן למחול אינו יכול להפילו ואפי' אכל תרומה משל עלמנו מפריש קרן הראוי להיות קדש לעצמו וכן משמע בפרק כל שעה (פסחים לב. ושם) דלרבי יוסי דשרי חמץ בפסח בהנאה דהאוכל תרומת חמץ בפסח במזיד פטור מן התשלומין לרבי נחוניא בן הקנה אכל בשוגג חייב אשכ"ח דלא גלי קרא בזכרת אלא משום דבשוגג אמו תשלומין לכפרה ואפשר דאם אכל תרומה במזיד שיפטור לרבי נחוניא בן הקנה משום דבמזיד לא אמו לכפרה שהיי הכהן יכול למחול דכתנן במסכת תרומות (פ"ז מ"א) א"נ מיחייב משום דמדאגבהה קיימה כדאמר באלו נערוות (כתובות דף לא: ושם): **בשוגג תשלומיו תשלומין** דאם בו'. אין לפרש האי שוגג ומזיד אכילה קאי כדפירש ריב"ן אכל התשלומין הם במזיד דאם כן במזיד אמאי אין תשלומיו תשלומין דאפילו

אמו לא שילם תשלומין אין נעשין קדש אלא נראה לרי' דשוגג ומזיד אתשלומין קאי כדפירש בקוטרס וההיא דקאמר והוינן בה במזיד אין תשלומיו תשלומין תנא עליו זכרה כו' אשכ"ח דמי משלם חולין טמאים נעשין תרומה טמאה מכל מקום תנא עליו זכרה דנפסד הוא כשמשלם יותר ממנה שהפסיד לכהן: **הסורי מיחסרא בו'.** אכל תרומה טהורה בו'. ואש"ת אי לפי דמים משלם כשמשלם כהן חולין טמאין אמאי תשלומיו תשלומין והלא הן נעשין תרומה טמאה ואינם שוים בתרומה טהורה שאכל ויש לומר דמשלם חולין טמאים כל כך דכשנעשין תרומה טמאה יהיו שוים להסקה כתרומה טהורה שאכל ומכל מקום קנסינן ליה כשמשלם במזיד אשכ"ח דמי כדמי תרומה משום דמשלם מידי דלא קפין עליה זכינא: **אזיל בהן ומקדש אשה בו'.** ואש"ת ולמה אינו מדקדק דמדאורייתא תשלומיו תשלומין ונעשית תרומה וקאמרי רבנן דאינן תשלומין והוי חולין ושריין לזרים ואמר רי"י דהוה מני למימר דאין תשלומיו תשלומין דקאמר היינו לגבי הא דהדרי למריהו ולעולם תרומה הוו ואש"ת ומאי מדקדק מקידושין דלמא היינו משום דהפקר ז"ד היה הפקר כדאמר לעיל (דף פט:). ואמר רי"י דהכא אין שייך לומר כן דמה פשע כהן שיש לנו להפקיר ממנו: **והא הכא דמדאורייתא ארצויי מרצה דתנן על מזה הציץ מרצה בו'.** תימה דנחקומן רבה (מנחות כה): ובכידל לולין (פסחים פ: ושם) פריך להו אהדדי ומשני רבינא ורב שילא חזר אמר טומאה בין בשוגג בין במזיד זריקתו שוגג הורנא הורנא לא הורנא וחד אמר איפסא והכא משמע דחדא מתנימין איירי מדאורייתא וחדא מדרבנן ואומר רי"י דהתם לא מני לשנויי דבין דקתני בין בשוגג בין בשוגג היינו מדאורייתא אכל מרענן במזיד לא הורנא כמשמע וידן דקתני סתמא דפסק הלכה אחא לאשמועינן דבין בשוגג בין במזיד מרנא אפילו מדרבנן והכא מוכח נמי שפיר דמאחר דקתני דאיך מרנא בין בשוגג בין בשוגג בין אזוריקה למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה מדאורייתא ליכא לפלוגי ומרנא בתרייהו בין בשוגג בין במזיד וגרנא לרי"י דבהא סברא פליגי דמר סבר דבטומאה איכא למיקנס טפי במזיד דהוי אתחלתא דפסולה ולא עבד נמי מזוה בשעה שנטמא ומר סבר בזריקה שייך למיקנס טפי שמקריב דבר טמא לגבזה ויילא מילתא טפי:

ועל הבשר. למאן דאמר (פסחים עו). יש דם אשכ"ח פ' שאין בשר נפקא מינה במה שהיין מרנא על הבשר דמשוי ליה כי טהור למיקבעי' בפיגול ולנאפוקיה מידי מעילה כדמפרש בפ' כיצד לולין (שם עה. ושם) אכל להמיר בשר באכילה לא מהני ריזוי קיץ כדמוכח התם: **בין ביחיד בין בצבור.** כמאן דאמר טומאה דחויא בציבור (אלא) ^(א)למאן דאמר הותרה בציבור לא בעי קיץ לרזוי כדמוכח בכידל לולין (שם):

לכהן גדול דהתם רבנן הוא דקנסוה דלא יפר אכל אלמנה לכהן גדול כי הכי דלא קנסוה בכתובתה דהא יש לה כתובה כדאמר לעיל (דף פה). ה"נ לא קנסוה בהפרת נדריה:
ואוכלת בגינא תרומה בתרומה דרבנן. ולא בעי לאוקומי אפי' בתרומה דאורייתא ומשום דקטן אוכל נצילות הוא דהא בעינא היא בפ' טרס (לקמן קיג: וקיד. ושם) אי בית דין מווינן לה הפרישו או לא ולא אישטיא ועוד דלכולת בגינא ששמע דאפי' כי גדלה אוכלת מכח זה אשכ"ח שערדין לא בעל:

אכל תרומה טמאה משלם בו'.

בתרומה לא שייך לפטורי משום דקס ליה דזרצה מיניה אפילו לאצי דאית ליה (בכתובות דף ל:).

אליבא דרי' נחוניא בן הקנה דלפילו במיתה צדי שמים הוא עושה כמיתה צדי אדם לתשלומין דשאני תרומה דגלי קרא דהדיא ויסקף חמישימו עליו ועוד א"ר יתכן דתשלומין דתרומה לכפרה קאמו ולא שייך קס ליה דזרצה מיניה כדאמר במסכת תרומות (פ"ז משנה ד) שאפי' לאסוף רלס הכהן למחול אינו יכול להפילו ואפי' אכל תרומה משל עלמנו מפריש קרן הראוי להיות קדש לעצמו וכן משמע בפרק כל שעה (פסחים לב. ושם) דלרבי יוסי דשרי חמץ בפסח בהנאה דהאוכל תרומת חמץ בפסח במזיד פטור מן התשלומין לרבי נחוניא בן הקנה אכל בשוגג חייב אשכ"ח דלא גלי קרא בזכרת אלא משום דבשוגג אמו תשלומין לכפרה ואפשר דאם אכל תרומה במזיד שיפטור לרבי נחוניא בן הקנה משום דבמזיד לא אמו לכפרה שהיי הכהן יכול למחול דכתנן במסכת תרומות (פ"ז מ"א) א"נ מיחייב משום דמדאגבהה קיימה כדאמר באלו נערוות (כתובות דף לא: ושם):

בשוגג תשלומיו תשלומין דאם בו'. אין לפרש האי שוגג ומזיד אכילה קאי כדפירש ריב"ן אכל התשלומין הם במזיד דאם כן במזיד אמאי אין תשלומיו תשלומין דאפילו

עין משפט ונר מצוה

לָב א ב מ"י פ"י מהל' תרומות הל' כ:
לָב ג ד מ"י פ"ד מהל' צילת מקדש הל' ז
ופי"ד מהלכות קרבן פסח הלכה ב:

תורה אור השלם

1. וְאָבָלוּ אֹתָם אֲשֶׁר כָּפַר בָּהֶם לַמִּלֵּא אֶת יָדָם לְקַדֵּשׁ אֹתָם וְיָרָא יֵאָבֵל בֶּן קִיֵּשׁ הָהֵם שְׂמוֹת כֹּט לָג

תוספות ישינים

בבא ערובי זכרה דאכל ממנו דלא חזי ליה בימי טומאתו וקא משלם מידי דחזי ליה בימי טומאתו. ופי"ח ואשכ"ח דתרומה נעשין תשלומין דשאני תרומה ואם כן הויה מידי דלא חזי ליה בימי טומאתו שהיי הוי תרומה טמאה מ"מ איכו אידין לשלם דבר דחזי ויזמר ממה שאכל. וקשה דמה לנו בכוונתו מ"מ לא חזי וי"ל דבמזיד וי"ל מויד מן האכילה ואשכח לימא שפיר דחזי למיכל בימי טומאתו משום דבמזיד אין תשלומין נעשין תרומה עי"ל דשפיר קאמר מע"ב שהוא מפקדו עלמנו ויזמר ממה שהפסיד הכהן כי את אשר הוא משלם הויה חזי בימי טומאתו כל זמן שהיה בידו ואת אשר הפסיד הכהן לא חזי ביד הכהן רק להפקד: שילם חולין טמאין סומכום אומר משום ר' מאיר בשוגג תשלומיו תשלומין פ"ה משום דלפי מדה משלם דאי לפי דמים משלם לא היו תשלומיו תשלומין שהיי נעשין תרומה ולא נהריא דמשמע בפרק כל שעה גבי לפי מדה משלם דלא אמרינן לפי מדה משלם אלא להספק: חן דהא תרומה דמדאורייתא תשלומין מעליא הוא והוי תרומה ואקרינן לזרים ואמרי רבנן ומזי תשלומיו תשלומין והוי חולין ושריין לזרים. וי"ל אי הוה אמרינן כתי הוה מני תשלומיו דרי"ל אין תשלומיו תשלומין לענין שלא ישארו לכהן אלא יחזירו ליד הבעלים ויהיו בידם תרומה ולא יוכל זר לאכול ועל כן מאריך הספר מדאורייתא הוו תשלומין מעליא הוו וקדושי קדושין ורבנן אמרי דאין תשלומיו תשלומין שלא יהיה לכהן חלק בהן ואשכ"ח אין קדושי קדושין ואש"ת משום כ"י יש כח כהאן לעקור הקדושין שמפקיעם ב"ד הממון ומתקשין הקדושין ויש לאל דים דהא אמרינן הפקר ב"ד היה הפקר וי"ל דלא שייך לומר הפקר ב"ד הפקר אלא מפקיעים ב"ד ממוט כלל ומהו יפקירו ב"ד ממוט: